



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 36 del 15 Giugno 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Comune di Squillace (CZ) - Dissesto Finanziario – Versamento al Comune di Squillace delle somme accantonate per le proposte transattive non accettate dai creditori - art. 258, comma 4, del d.lgs.267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formalmente notificato in data 02/02/2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che entro il termine previsto sono state acquisite le istanze di ammissione alla massa passiva;
- che con propria deliberazione commissariale n. 2 del 05/02/2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016) ha aderito alla modalità semplificata;
- che con deliberazione commissariale n. 10 del 06/04/2017 sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/2000;

VISTA:

- la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale questo Commissario Straordinario di Liquidazione ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO:

- il decreto n.0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro- S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data 06/05/2021 e prot.OSL n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

VISTA:

- la propria delibera commissariale n. 19 del 06 maggio 2021, con la quale questo Commissario ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace, ai sensi dell'art.256 del d.lgs. 267/2000;

VISTO:

- l'allegato "A" al suddetto D.M. n. 0070572 di approvazione del Piano di estinzione contenente le indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione;

VISTO:

- l'elenco allegato al Piano di Estinzione contenente le proposte transattive non accettate dai creditori;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art.258, comma 4, del d.lgs. 267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto ad accantonare il 50%, elevato al 100% per i crediti assistiti da privilegio, delle somme oggetto di proposta transattiva non accettate dai creditori;

RILEVATO:

- che questo OSL ha assunto per ogni somma oggetto di

proposta transattiva non accettata dai creditori singole deliberazioni commissariali di accantonamento;

VISTO:

- il prospetto in atti contenente l'elenco dei debiti accantonati che, unito alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che:

- l'importo totale dei debiti accantonati al 50% è pari ad € **221.685,46**;
- sono stati rilevati debiti assistiti da privilegio accantonati al 100% pari a € **70.786,65**;
- occorre assicurare, pertanto, la copertura finanziaria totale al Comune di € **292.472,11**;

RITENUTO:

- di poter procedere al versamento al Tesoriere del Comune di Squillace della somma di € **292.472,11** dei debiti accantonati dall'O.S.L.;

VISTI:

- il T.U.E.L.(Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs.267/2000;
- il D.P.R. 378/1993;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi integralmente di seguito riportata e trascritta;
2. di versare al Comune di Squillace la somma di € **292.472,11** derivante dagli accantonamenti effettuati dei debiti per i quali non è stata accettata la proposta transattivi ai sensi dell'art. 25, comma 4) del TUEL;
3. di chiedere al Tesoriere Comunale di apporre il vincolo di destinazione alla suddetta somma;
4. di dare atto che l'O.S.L., ai sensi dell'art.258, comma 4, del d.lgs. 267/2000, ha provveduto a trasferire al Comune di Squillace la somma complessiva di € **292.472,11** corrispondente alla somma totale dei debiti accantonati, di cui accantonati al 50% € **221.685,46**, e accantonati al 100% (debiti assistiti da privilegio) € **70.786,65**, a favore dei creditori che non hanno accettato la proposta transattiva;
5. di chiedere al Comune di Squillace di adottare apposito atto deliberativo/determina con il/la quale prenda atto del trasferimento della somma ammontante a complessivi euro 292.472,11, da intendersi quale totale trasferimento delle risorse necessarie per assicurare la copertura del 50% per euro 221.685,46 (debiti chirografari) e del 100% per euro 70.786,65 (debiti privilegiati) delle posizioni debitorie accantonate;
6. di imputare l'onere a carico della procedura di liquidazione del dissesto.
7. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
8. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

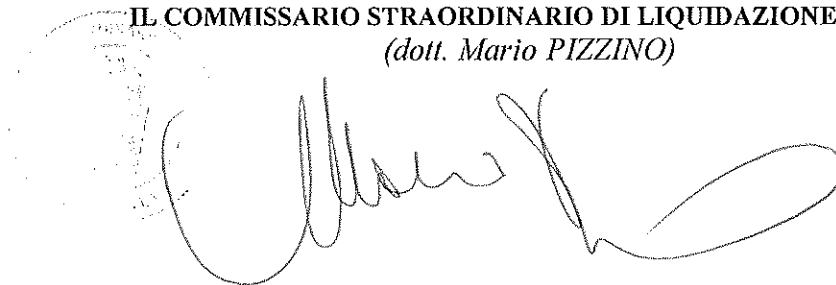
9. di notificare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Squillace, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e al Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

Alle ore **10,30** termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Mario Pizzino, is written over a faint circular stamp.



CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ELENCO DEBITI ACCANTONATI

Allegato alla deliberazione commissariale n 36 del 15/06/2021

N. conto vincolato	descrizione	importo	
1	Accantonamento credito fascicolo n. 23	3.054,50	
3	Accantonamento credito fascicolo n. 52	96.803,57	
4	Accantonamento credito fascicolo n. 53 sub 4	121,00	
5	Accantonamento credito fascicolo n. 53 sub 5	199,65	
6	Accantonamento credito fascicolo n. 53 sub 6	174,00	
7	Accantonamento credito fascicolo n. 53 sub 7	126,00	
8	Accantonamento credito fascicolo n. 54 sub 1	1.241,84	
9	Accantonamento credito fascicolo n. 54 sub 3	537,79	
10	Accantonamento credito fascicolo n. 54 sub 4	1.708,56	
11	Accantonamento credito fascicolo n. 54 sub 5	503,09	
12	Accantonamento credito fascicolo n. 61	19.699,05	
13	Accantonamento credito fascicolo n. 70	31.003,74	
14	Accantonamento credito fascicolo n. 78	1.650,10	
15	Accantonamento credito fascicolo n. 83	736,33	
16	Accantonamento credito fascicolo n. 118	126,69	
17	Accantonamento credito fascicolo n. 129	320,96	
18	Accantonamento credito fascicolo n. 130	445,91	
19	Accantonamento credito fascicolo n. 10 sub 5	4.087,89	
20	Accantonamento credito fascicolo n. 38 sub 8	44,25	
21	Accantonamento credito fascicolo n. 46 sub 1	2.437,69	
22	Accantonamento credito fascicolo n. 46 sub 3	570,75	
23	Accantonamento credito fascicolo n. 46 sub 2	4.048,10	
24	Accantonamento credito fascicolo n. 105	392,24	
25	Accantonamento credito fascicolo n. 106	237,37	
26	Accantonamento credito fascicolo n. 48 sub 1	6.536,06	
27	Accantonamento credito fascicolo n. 99	1.284,27	
28	Accantonamento credito fascicolo n. 115	275,87	
29	Accantonamento credito fascicolo n. 128	34.357,44	
30	Accantonamento credito fascicolo n. 103	55.375,50	al 100%
31	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 5	689,00	
32	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 6	99,40	
33	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 16	95,25	
34	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 24	108,75	
35	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 36	109,00	
36	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 37	109,00	
37	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 38	177,00	
38	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 34	218,00	
39	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 23	181,50	
40	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 26	209,00	
41	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 41	113,50	
42	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 42	113,50	
43	Accantonamento credito fascicolo n. 104 sub 43	113,50	
44	Accantonamento credito fascicolo n. 154	491,30	
45	Accantonamento credito fascicolo n. 152	6.133,05	
46	Accantonamento credito fascicolo n. 158	15.411,15	al 100%
TOTALE ACCANTONAMENTI		292.472,11	
di cui accantonamenti al 100%		70.786,65	
di cui accantonamenti al 50%		221.685,46	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

